

CHAPITRE II

REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION DE TRANSIT

I. — DEFINITION DES ACQUITS A CAUTION DE TRANSIT

Numéro 194.

On désigne sous le nom d'acquit à caution de transit un titre constatant un contrat à clause pénale passé entre l'administration et un redevable et contenant :

- d'une part, la déclaration soumission souscrite par le redevable et comportant, outre la déclaration des marchandises, l'engagement de conduire ces dernières à un bureau de Douane déterminé, dans les délais impartis et, éventuellement, d'y accomplir certaines formalités ; cet engagement doit, en principe, être garanti par une caution conjointe et solidaire ;
- d'autre part, l'acquit délivré par l'administration après vérification des marchandises et constatant que le redevable a accompli les formalités réglementaires.

II. — CAUTIONNEMENT DES ACQUITS

Numéro 195.

Le service doit exiger la garantie de deux personnes, physiques ou morales, distinctes (principal obligé et sa caution) tenues au même titre et dans les mêmes conditions.

La caution doit être agréée aux conditions réglementaires.

Toutefois, certains redevables peuvent être dispensés de fournir caution, soit pour une opération déterminée, soit à titre général.

Enfin, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes lorsque l'acquit concerne des marchandises non prohibées.

III. — RENVOI DES ACQUITS AU BUREAU D'EMISSION

Numéro 196.

Les acquits annotés doivent être renvoyés au bureau d'émission en vue de leur décharge et, le cas échéant, du remboursement des sommes consignées.

Ce renvoi incombe au soumissionnaire, tenu de justifier de l'exécution de ses engagements. En fait, sauf demande expresse du déclarant, le renvoi est assuré par le service du bureau de destination.

Si des irrégularités ont été constatées, mention apparente et détaillée en est faite sur la soumission qui, dans ce cas, doit être renvoyée par le service seulement. En outre, ces irrégularités sont consignées sur un registre spécial.

IV. — ROLE DU BUREAU DE DESTINATION

Numéro 197.

Le bureau de destination se borne à contrôler l'exécution des engagements pris par le soumissionnaire. Il ne lui appartient ni d'exercer les poursuites éventuelles, ni de décharger les acquits, ce rôle restant dévolu au bureau d'émission. Toutefois, le bureau de destination doit régler immédiatement les affaires résultant d'irrégularités peu importantes. Les suites, contentieuses ou non, données à ces constatations, doivent être indiquées sur les soumissions.

V. — SUITE DES ACQUITS PAR LE BUREAU D'EMISSION

Numéro 198.

Le bureau d'émission suit l'exécution des engagements souscrits dans les délais impartis.

Les acquits, qui ne sont pas rentrés plus d'un mois après la péremption du délai, doivent être réclamés au soumissionnaire.

Les acquits renvoyés sont attentivement vérifiés et comparés aux duplicata détenus par le bureau.

Lorsque les engagements pris ont été intégralement remplis, le service rédige et signe le certificat de décharge et apure la prise en charge. Les obligations contractées sont alors annulées et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées.

Au cas contraire, le bureau d'émission poursuit les infractions constatées.

CHAPITRE II

REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION DE TRANSIT

I. — DEFINITION DES ACQUITS A CAUTION DE TRANSIT

Numéro 194.

On désigne sous le nom d'acquit à caution de transit un titre constatant un contrat à clause pénale passé entre l'administration et un redevable et contenant :

- d'une part, la déclaration soumission souscrite par le redevable et comportant, outre la déclaration des marchandises, l'engagement de conduire ces dernières à un bureau de Douane déterminé, dans les délais impartis et, éventuellement, d'y accomplir certaines formalités ; cet engagement doit, en principe, être garanti par une caution conjointe et solidaire ;
- d'autre part, l'acquit délivré par l'administration après vérification des marchandises et constatant que le redevable a accompli les formalités réglementaires.

II. — CAUTIONNEMENT DES ACQUITS

Numéro 195.

Le service doit exiger la garantie de deux personnes, physiques ou morales, distinctes (principal obligé et sa caution) tenues au même titre et dans les mêmes conditions.

La caution doit être agréée aux conditions réglementaires.

Toutefois, certains redevables peuvent être dispensés de fournir caution, soit pour une opération déterminée, soit à titre général.

Enfin, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes lorsque l'acquit concerne des marchandises non prohibées.

III. — RENVOI DES ACQUITS AU BUREAU D'EMISSION

Numéro 196.

Les acquits annotés doivent être renvoyés au bureau d'émission en vue de leur décharge et, le cas échéant, du remboursement des sommes consignées.

Ce renvoi incombe au soumissionnaire, tenu de justifier de l'exécution de ses engagements. En fait, sauf demande expresse du déclarant, le renvoi est assuré par le service du bureau de destination.

Si des irrégularités ont été constatées, mention apparente et détaillée en est faite sur la soumission qui, dans ce cas, doit être renvoyée par le service seulement. En outre, ces irrégularités sont consignées sur un registre spécial.

IV. — ROLE DU BUREAU DE DESTINATION

Numéro 197.

Le bureau de destination se borne à contrôler l'exécution des engagements pris par le soumissionnaire. Il ne lui appartient ni d'exercer les poursuites éventuelles, ni de décharger les acquits, ce rôle restant dévolu au bureau d'émission. Toutefois, le bureau de destination doit régler immédiatement les affaires résultant d'irrégularités peu importantes. Les suites, contentieuses ou non, données à ces constatations, doivent être indiquées sur les soumissions.

V. — SUITE DES ACQUITS PAR LE BUREAU D'EMISSION

Numéro 198.

Le bureau d'émission suit l'exécution des engagements souscrits dans les délais impartis.

Les acquits, qui ne sont pas rentrés plus d'un mois après la péremption du délai, doivent être réclamés au soumissionnaire.

Les acquits renvoyés sont attentivement vérifiés et comparés aux duplicata détenus par le bureau.

Lorsque les engagements pris ont été intégralement remplis, le service rédige et signe le certificat de décharge et apure la prise en charge. Les obligations contractées sont alors annulées et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées.

Au cas contraire, le bureau d'émission poursuit les infractions constatées.

CHAPITRE II

REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION DE TRANSIT

I. — DEFINITION DES ACQUITS A CAUTION DE TRANSIT

Numéro 194.

On désigne sous le nom d'acquit à caution de transit un titre constatant un contrat à clause pénale passé entre l'administration et un redevable et contenant :

- d'une part, la déclaration soumission souscrite par le redevable et comportant, outre la déclaration des marchandises, l'engagement de conduire ces dernières à un bureau de Douane déterminé, dans les délais impartis et, éventuellement, d'y accomplir certaines formalités ; cet engagement doit, en principe, être garanti par une caution conjointe et solidaire ;
- d'autre part, l'acquit délivré par l'administration après vérification des marchandises et constatant que le redevable a accompli les formalités réglementaires.

II. — CAUTIONNEMENT DES ACQUITS

Numéro 195.

Le service doit exiger la garantie de deux personnes, physiques ou morales, distinctes (principal obligé et sa caution) tenues au même titre et dans les mêmes conditions.

La caution doit être agréée aux conditions réglementaires.

Toutefois, certains redevables peuvent être dispensés de fournir caution, soit pour une opération déterminée, soit à titre général.

Enfin, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes lorsque l'acquit concerne des marchandises non prohibées.

III. — RENVOI DES ACQUITS AU BUREAU D'EMISSION

Numéro 196.

Les acquits annotés doivent être renvoyés au bureau d'émission en vue de leur décharge et, le cas échéant, du remboursement des sommes consignées.

Ce renvoi incombe au soumissionnaire, tenu de justifier de l'exécution de ses engagements. En fait, sauf demande expresse du déclarant, le renvoi est assuré par le service du bureau de destination.

Si des irrégularités ont été constatées, mention apparente et détaillée en est faite sur la soumission qui, dans ce cas, doit être renvoyée par le service seulement. En outre, ces irrégularités sont consignées sur un registre spécial.

IV. — ROLE DU BUREAU DE DESTINATION

Numéro 197.

Le bureau de destination se borne à contrôler l'exécution des engagements pris par le soumissionnaire. Il ne lui appartient ni d'exercer les poursuites éventuelles, ni de décharger les acquits, ce rôle restant dévolu au bureau d'émission. Toutefois, le bureau de destination doit régler immédiatement les affaires résultant d'irrégularités peu importantes. Les suites, contentieuses ou non, données à ces constatations, doivent être indiquées sur les soumissions.

V. — SUITE DES ACQUITS PAR LE BUREAU D'EMISSION

Numéro 198.

Le bureau d'émission suit l'exécution des engagements souscrits dans les délais impartis.

Les acquits, qui ne sont pas rentrés plus d'un mois après la péremption du délai, doivent être réclamés au soumissionnaire.

Les acquits renvoyés sont attentivement vérifiés et comparés aux duplicata détenus par le bureau.

Lorsque les engagements pris ont été intégralement remplis, le service rédige et signe le certificat de décharge et apure la prise en charge. Les obligations contractées sont alors annulées et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées.

Au cas contraire, le bureau d'émission poursuit les infractions constatées.